叠彩区铭瑞管道经营部“6•20”一般亡人事故调查报告

2020-08-18 18:00 来源：叠彩区政府 作者：叠彩区政府

2020年6月20日12时10分，叠彩区南洲大桥农贸批发市场10栋23号叠彩区铭瑞管道经营部仓库（以下简称，道）在卸载货物时发生一起货架坍塌致一人死亡的事故。为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律定，叠彩区人民政府成立了由区应急管理局尹兴家局长任组长，区应急管理局王小滔副局长和大河派出所吴凤荣副副组长，区监察委、大河乡人民政府、区商投局、区应急管理局、叠彩公安分局刑侦三大队等单位有关人员组成的铭瑞管道经营部“6·20”一般亡人事故调查组（以下简称：事故调查组），开展了事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问相关调查取证、综合分析等方式方法，查明了事故单位概况、事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性任，提出了对相关人员处理建议和相应的整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

事故发生单位为叠彩区铭瑞管道经营部，成立于2016年6月22日，注册资金5万元，经营者苏其山，男，35岁证号码：***，籍贯：福建南安，现居住地：叠彩区大河乡白竹干陈家村；个体经营形式，经营部位于南洲大桥农贸场10栋23号商铺，商铺总面积为70.7平方米,主要经营塑料管道、五金、卫浴批发零售；该商铺所有人为桂林市德鑫务有限责任公司。于2019年6月10号出租给苏其山作为经营使用，双方签订了《钢架大棚使用合同书》。事发地为铭经营部仓库，仓库位于桂林市东二环路陈家村路口，仓库面积为600平方米，该仓库所有人为陈雪勇；于2019年5月2租给苏其山用于仓储使用，双方签订了《租赁合同》。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生经过

2020年6月20日12时10分，装卸工张五四、唐小荣、邓秀珍在仓库卸载货车上的塑料管道，其中张五四和邓秀车上卸载塑料管道，唐小荣在货车的右后侧站在货架上接载塑料管道，2020年6月20日12时10分唐小荣脚踩的货架塌，将其压在货架和货车之间，同时货架也压住了货车的右侧，慌乱间仓库管理人员和装卸工人张五四大喊“压到人车开走，马上开走”；此时，货车司机苏国利上驾驶室启动货车将车辆往前开了约50公分停下。12时10分事发后仓库邓李伟打电话告诉经营部老板苏其山，苏其山接到电话就赶到了事发现场，并于12时12分先后拨打了120、110和119救。随后，苏其山找来切割机，想用切割机切开压住唐小荣的钢管，好将唐小荣救出来，但未成功。

（二）事故救援处置情况

120救护人员于12时29分赶到现场，现场抢救判断唐小荣瞳孔放大已无生命体征，宣布抢救无效死亡。12时42援人员将唐小荣从钢架上解救下来，经法医鉴定唐小荣的死因是：硬物暴力挤压致胸腹脏器破裂死亡。

大河乡派出所、叠彩公安分局刑侦大队、区应急管理局先后接到事故报告后，迅速赶赴现场。并开展事故调查等工作。

三、事故造成人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。死者唐小荣，男，51岁，身份证号码：***，广西桂林市全州县绍水镇霖源村委沙子底村人，文化程度。唐小荣是苏其山请来卸货的临时工人，2017年开始苏其山需要卸货就会联系唐小荣，双方虽未签订《劳务同》，但存在雇佣关系。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

调查组通过现场勘验和调查询问，现已查明：一是仓库货架承重量不足，二是唐小荣违反操作规程私自站在货业；以上是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

现场管理不到位，未能及时制止唐小荣私自站在货架上卸货是导致本次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

该事故发生在生产经营活动中，发生事故的叠彩区铭瑞管道经营部有合法的工商营业执照，死者与该经营部虽未务合同但实际上形成了雇佣关系；因此，调查组认定：该事故具备生产安全事故的要件，是一起生产安全一般责任事

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

桂林市叠彩区铭瑞管道经营部亡人事故是一起生产安全一般责任事故，在事故调查过程中也发现了生产经营单位
关人员在生产经营活动中违反了有关安全生产法律、法规问题。为强化和落实生产经营单位的主体责任，确保安全生
提出以下处理建议：
苏其山作为叠彩区铭瑞管道经营部的法人，该公司未建立安全生产制度，未对员工进行安全生产教育培训，设立的
安全性不符合要求，应承担此次事故的主要责任，除应承担相应的民事赔偿责任外，建议由应急管理部门按照《中
共和国安全生产法》相关规定对叠彩区铭瑞管道经营部进行行政处罚。

（二）苏国利作为货车司机，在不清楚事发原因的情况下，擅自移动货车导致事故现场被破坏，应承担此次事故
责任，应承担相应的民事赔偿。

（三）唐小荣作为装卸工人，安全意识淡薄，没有遵守安全技术操作规定，未采取足够的安全防护措施，在对现
作业环境不能完全掌控的情况下盲目站在货架上进行作业，应承担此次事故的部分责任，鉴于其已死亡，建议不再追
任。

六、事故防范和整改措施

一是“两办一乡”和区相应职能部门要广泛深入开展安全生产“七进”活动，全力提高辖区群众安全意识和遵章
识。

二是辖区内各相关企业要充分吸取事故教训，加强安全管理，建立、健全安全生产责任制，制定安全生产规章
操作规程，严禁未取得特种作业操作资格的人员从事特种作业；加强作业现场安全管理和监督，杜绝违章指挥和
作，发现安全问题，应当及时督促整改，有效防范和遏制各类安全事故的发生。

三是区各职能部门按照行业管理的要求，加强监管责任，加大监督检查执法力度，对违法、违规的企业要坚决
改、严厉处罚，严防各类事故的发生。

叠彩区铭瑞管道经营部“

一般亡人事故调

2020年8

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室
网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671
桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号 网站标识码：4503030001